

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1855/2549

นางสาวปณิชา พิษณุวัตร
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต
เลือกตั้งที่ 6
จังหวัดสงขลา

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 107

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 34

ผู้ร้องแถลงว่าได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2548 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าอนุมัติให้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าหมายเลขสมาชิก 011400 และขึ้นทะเบียนสมาชิกพรรคไว้แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 นั้น หากเป็นความจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าก็น่าจะระบุชื่อผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าคนหนึ่ง ในจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 ที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนผู้ร้องเป็นสมาชิกไว้แล้ว และทะเบียนสมาชิกพรรคดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคการเมืองที่จะต้องจัดทำให้ตรงตามความเป็นจริงและเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมือง และพร้อมที่จะให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ส่วนที่อ้างว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าไม่ได้ระบุชื่อผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 เนื่องจากใบสมัครสมาชิกพรรคบางส่วนซึ่งมีใบสมัครสมาชิกพรรคของผู้ร้องอยู่ด้วย

หาไม่พบระยะหนึ่งเนื่องจากมีการย้ายที่ทำการพรรคนั้น เป็นคำแถลงที่ไม่ประกอบ
ด้วยเหตุผล เพราะหากมีการขึ้นทะเบียนผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
ก้าวหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ตามที่อ้างจริง แม้จะหาใบสมัครสมาชิก
พรรคไม่พบก็น่าจะแจ้งจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 โดยอาศัยทะเบียน
สมาชิกพรรคได้ ข้ออ้างและพยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีพิรุธไม่น่าหนักใจให้รับฟัง
ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้านับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน ผู้ร้องไม่มีคุณสมบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 107 (4)

(คำสั่งศาลฎีกา)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ก้าวหน้า ต่อมาผู้คัดค้านแจ้งผู้ร้องว่าไม่รับสมัคร ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่พบข้อมูลว่าผู้ร้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 ความจริงผู้ร้อง
ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2548 พรรค
ประชาธิปัตย์ก้าวหน้าได้รับผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคแล้ว นับถึงวันที่ผู้ร้องสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ขอให้ศาลฎีกามี
คำสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา รับสมัครผู้ร้อง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 ผู้ร้องได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า ผู้คัดค้านตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร้องจากระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองลงทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองแล้วแต่ไม่พบข้อมูลว่าผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4) ขอให้ยกคำร้อง

วันนัดพิจารณา ผู้ร้องและนางสาวอิสรา ยวงประสิทธิ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า แถลงว่า ผู้ร้องได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2548 พรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าอนุมัติให้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าและขึ้นทะเบียนสมาชิกพรรคไว้แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 หมายเลขสมาชิก 011400 ตามใบสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมืองและทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า (แบบ ทพ.4) เอกสารหมายเลข ร.1 ถึง ร.3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าได้แจ้งจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว และในวันที่ 8 มีนาคม 2549 ได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองขอเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 โดยขอแก้ไขแบบหนังสือแจ้งจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 684 คน ซึ่งมีชื่อผู้ร้องอยู่ในจำนวนสมาชิกที่ขอเพิ่มเติมตามหนังสือดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข ร.4 ต่อมาในวันที่ 10 มีนาคม 2549 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าได้มีหนังสือถึงผู้คัดค้านยืนยันว่าผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าตามเอกสารหมายเลข ร.5 ผู้คัดค้านไม่รับสมัครผู้ร้องเนื่องจากไม่พบข้อมูลว่าผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ก้าวหน้านับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90
คน หรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องแถลงว่าได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2548 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าอนุมัติให้เป็นสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าหมายเลขสมาชิก 011400 และขึ้นทะเบียนสมาชิก
พรรคไว้แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 นั้น หากเป็นความจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าก็น่าจะระบุชื่อผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ก้าวหน้าคนหนึ่งในจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปี
2548 ที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ได้
เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนผู้ร้องเป็นสมาชิกไว้แล้ว และทะเบียนสมาชิกพรรคดังกล่าว
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคการเมืองที่จะต้องจัดทำให้ตรงตามความเป็นจริงและเก็บ
รักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมือง และพร้อมที่จะให้นายทะเบียน
หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ส่วนที่อ้างว่า
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าไม่ได้ระบุชื่อผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 แต่เพียงมีหนังสือถึงนายทะเบียน
พรรคการเมืองขอแจ้งจำนวนสมาชิกพรรคที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548 เพิ่มเติมเมื่อวันที่
8 มีนาคม 2549 เนื่องจากใบสมัครสมาชิกพรรคบางส่วนซึ่งมีใบสมัครสมาชิกพรรค
ของผู้ร้องอยู่ด้วยหาไม่พบระยะหนึ่ง เนื่องจากมีการย้ายที่ทำการพรรคนั้น เป็น
คำแถลงที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผล เพราะหากมีการขึ้นทะเบียนผู้ร้องเป็นสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ตามที่อ้างจริง แม้จะ
หาใบสมัครสมาชิกพรรคไม่พบก็น่าจะแจ้งจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2548
โดยอาศัยทะเบียนสมาชิกพรรคได้ ข้ออ้างและพยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีพิรุธไม่มี
น้ำหนักให้รับฟัง ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้า

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน ผู้ร้องไม่มีคุณสมบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4) ที่ผู้
คัดค้านไม่รับสมัครและไม่ประกาศชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งชอบแล้ว"

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

(มนตรี ยอดปัญญา-ชวลิต ตุลยสิงห์-เกษม วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>